PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Directives NIS 1 et NIS 2

03-1450 Directives NIS 1 et NIS 2 - sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union européenne — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La directive NIS 1 visait les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de service numérique.
2. La directive NIS 2 abroge la précédente en remplaçant la désignation par l'État par des critères de taille pour les entités essentielles et importantes.
3. La directive CER traite de la résilience physique des entités critiques en complément de NIS 2.

Synthèse de la directive NIS 1

Notion	À retenir
Première législation	Directive **(UE) 2016/1148** du **6 juillet 2016** visant à élever le niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'UE.
Entités concernées	Opérateurs de **services essentiels désignés par l'État** (énergie, transports, santé, eau, banque, infrastructures numériques) et **fournisseurs de service numérique** (places de marché, moteurs de recherche, cloud).
Obligations	Prendre des **mesures techniques et organisationnelles** pour gérer les risques et **notifier** à l'autorité nationale les incidents ayant un **impact significatif**.

Synthèse de la directive NIS 2

Notion	À retenir
Élargissement majeur	Directive `(UE) 2022/2555` du **14 décembre 2022** : abroge NIS 1. La désignation au cas par cas cède la place à des **critères de taille** : moyennes et grandes entreprises des secteurs visés entrent **automatiquement** dans le champ.
Entités essentielles et importantes	Les **entités essentielles** (secteurs critiques, grande taille) subissent une **supervision plus stricte** que les **entités importantes** (exigences un peu allégées).
Obligations renforcées	Mesures de **gestion des risques** (chaîne d'approvisionnement, continuité d'activité), **notification d'incident** (alerte rapide puis rapport complet) et **responsabilité des organes de direction** (sanctions/amendes).

Situation et articulation NIS 2

Notion	À retenir
Délai dépassé	Transposition française non en vigueur car le **projet de loi de résilience et de cybersécurité** n'a pas abouti. Échéance initiale : **17 octobre 2024**. Procédure engagée par la **Commission européenne**.
Anticipation ANSSI	Publication en **2026** du **référentiel cyber France** pour préparer la mise en conformité des futures entités régulées avant l'entrée en vigueur de la loi.
Articulation dispositifs	NIS 2 se complète avec la directive **CER** (**(UE) 2022/2557**, adoptée en même temps : résilience **physique** des entités critiques). Le champ de NIS 2 est **beaucoup plus large** que celui des **OIV** en France.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre NIS 1 (2016/1148) et NIS 2 (2022/2555)
- ⚠ Croire que la transposition française de NIS 2 est en vigueur
- ⚠ Confondre les entités essentielles et les entités importantes sous NIS 2
- ⚠ Confondre la cybersécurité de NIS 2 avec la résilience physique de la directive CER
- ⚠ Penser que NIS 1 et NIS 2 coexistent (NIS 2 abroge NIS 1)

Sigles et définitions

NIS	Législation de l'Union européenne imposant des mesures de cybersécurité aux acteurs essentiels.
OSE	Entité dont l'activité est essentielle et dépend des réseaux et systèmes d'information, désignée par l'État sous NIS 1.
FSN	Fournisseur de place de marché en ligne, de moteur de recherche ou de service d'informatique en nuage sous NIS 1.
Entité essentielle	Entité des secteurs les plus critiques et de grande taille sous NIS 2.
Entité importante	Entité d'un secteur critique qui n'atteint pas le niveau d'entité essentielle sous NIS 2.
ANSSI	Autorité nationale française compétente pour la mise en œuvre des directives NIS.
Transposition	Opération par laquelle un État membre introduit dans son droit national les obligations d'une directive européenne.
ReCyF	Référentiel publié par l'ANSSI pour accompagner les entités dans la mise en conformité avec NIS 2.

Auto-test

1. Quelle directive abroge NIS 1 ?
2. Quelle est la date d'échéance initiale de la transposition française de NIS 2 ?
3. Quel régime est le plus exigeant sous NIS 2 ?
4. Quelle directive traite de la résilience physique ?
5. Quel est le nom du référentiel de l'ANSSI pour la mise en conformité ?

Réponses : **1.** NIS 2 · **2.** 17 octobre 2024 · **3.** Le régime des entités essentielles · **4.** La directive CER · **5.** Le référentiel cyber France (ReCyF)

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.